

1501140-75.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501140-75.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501140-75.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONE DO NASCIMENTO MARANA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

DIONE DO NASCIMENTO MARANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003; artigo 28 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 329, parágrafo 2º e 129, parágrafo 12, do Código Penal; tudo na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor, porque no dia 29 de julho de 2022, por volta de 22h30min., na Praça Antônio Duprat, 53, Área Rural, na cidade de Charqueada e comarca de Piracicaba, portava 01 (um) revólver, marca "Taurus", calibre 38, oxidado, seis tiros, com a numeração suprimida e municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros marca GFL e CCI ambos cal. 38; em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, DIONE DO NASCIMENTO MARANA, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (um) invólucro plástico contendo Cannabis Sativa L ("maconha"), substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supra descritas, DIONE DO NASCIMENTO MARANA, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência

exercida contra os policiais militares Renato Ferreira de Carvalho e Roni Flabis de Souza Fogaça, funcionários públicos competentes para executá-lo e ofendeu a integridade corporal da vítima Roni Flabis de Souza Fogaça, no exercício da sua função e em decorrência dela, conforme laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado.

Recebida a denúncia em 01/09/2022 (fls. 160/161), sendo o réu citado a fls. 148, apresentou defesa preliminar a fls. 152/155.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crimes de porte de arma, resistência e lesão corporal, bem como da infração de posse de entorpecente para uso próprio.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo BO de fls. 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelas fotografias de fls. 12/16, bem como pelos laudos periciais de fls. 208 e 205/206.

A autoria do delito, por outro lado, também restou devidamente comprovada.

O réu, na fase policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava armado e pediu para uma mulher da lanchonete ligar para a polícia. Portava a arma porque estava acampava na área rural da cidade, e queria se proteger. Pediu que acionasse a polícia por medo dos guardas civis. Antes dos fatos foi abordado pelos policiais foi abordado pelos mesmos guardas fumando maconha e foi mal-tratado por eles. Com a chegada dos guardas colocou a mão na cabeça e não resistiu. Depois de colocado na viatura, o guarda Renato tomou caminho diverso da base da guarda. Por conta disso, passou a resistir e foi levado à base, onde aguardaram a chegada do superior dos guardas. Viu que havia 3 balas deflagradas no revólver e os policiais ficaram mexendo em sua arma. Quando os guardas colocaram um cabo de vassoura no banco traseiro da viatura, passou a chutar a viatura, mas não chutou os guardas. Foi muito agredido pelos guardas e ameaçado se relatasse os fatos em juízo. Ficou com marcas da algema e teve luxação no ombro. Por fim, admitiu que tinha uma pequena porção de maconha. Não conhecia os guardas antes dos fatos.

E negativa do réu não encontra respaldo na prova dos autos.

Em primeiro lugar, temos que a alegação de que teve luxação no ombro quando de sua prisão é desmentida pela documentação trazida aos autos.

Como se pode ver do laudo pericial de fls. 87 e 196, o trauma consta como ocorrido "antes da prisão".

Da mesma forma, no relatório do atendimento médico realizado no acusado no Centro de Detenção Provisória local consta que o réu informou queda há mais de três meses como causa da luxação no ombro (fls. 142).

Ou seja, a lesão apresentada pelo acusado não guarda relação com os fatos descritos na denúncia.

Além disso, sua história carece de lógica. Estava o réu armado na cidade e, esponte própria, resolver pedir para que uma pessoa acionasse a polícia.

Confrontado com a falta de credibilidade de sua versão, passou a dizer que saiu da igreja e foi abordado pelos guardas civis enquanto fumava maconha, sendo que eles o trataram de forma rude.

Já nesse ponto, fica claro que a versão não é crível, eis que se estava posse de drogas, certamente seria submetido a busca pessoal durante a abordagem, quando se descobriria estar armado e com mais drogas.

Da mesma forma, a alegação de que os policiais colocaram cápsulas deflagradas em sua arma não convence, eis que foram apreendidas apenas cápsulas íntegras (fls. 205/206).

Assim, fica claro dos autos que os fatos se deram de forma bem diferente do relato do acusado.

O guarda civil Renato Ferreira de Carvalho esclareceu que foi acionado pela central para atender ocorrência versando sobre indivíduo armado perto da praça central da

cidade. Dirigiu-se ao local e populares indicaram o acusado, que foi localizado. Realizou a abordagem e o réu colaborou prontamente. E em revista pessoal, localizou uma arma de fogo municiada e com a numeração na cintura do acusado. Havia ainda uma pequena porção de maconha em seu bolso. O réu, nervoso, disse que estava envolvido em um processo por homicídio na cidade de Rio Claro e que estava portando arma de fogo para se defender de ameaças recebidas. O acusado resistiu à prisão ao ser colocado na viatura, desferindo vários chutes na viatura e também atingiu seu parceiro na mão, tendo que ser contido mediante uso da força moderada.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Roni Flabis de Souza, que acrescentou que machucou o dedo no momento em que foi algemar o réu. O réu desferiu vários chutes na guarnição e no veículo.

Assim, bem demonstrado nos autos que a abordagem ao réu se deu depois que a guarda civil foi acionada por pessoas que relatavam a presença de uma pessoa armada causando distúrbio e ameaçando os transeuntes.

Chegando ao local, foi o réu apontado pelos transeuntes e abordado pelos guardas civis. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, municiado e com a numeração raspada, além de uma pequena porção de maconha.

A arma foi apreendida e periciada, sem do constatado sua eficiência para a efetuar disparos, bem como o fato de apresentar a numeração obliterada (fls. 208).

Ainda que o réu tenha se portado bem durante a abordagem, ao receber voz de prisão, passou a resistir, chutando a viatura e, quando os guardas tentaram acalmá-lo, também foram chutados, numa clara demonstração de resistência ativa e mediante violência.

Nessa senda, diante da reação violenta do réu, ao ser algemado, acabou torcendo o dedo mindinho do guarda civil Dione que, no entanto, não se submeteu ao exame pericial para constatação do ferimento.

E não se venha falar na inconstitucionalidade da atuação dos guardas civis, matéria de longo pacificada em nossos tribunais, eis que embora não tenham atuação de patrulhamento ostensivo, não podem se omitir ao se deparar com uma situação de flagrante delito.

De se lembrar que a cidade de Charqueada, por pequena que é, ostenta mínimo efetivo das polícias militares e civil, sendo que a maioria das ocorrências é atendida inicialmente pelos guardas civis, em muito maior número. Assim, ao constatarem a presença de um homem armado na praça, em local de grande movimento de pessoas, agiram com correção, pelo que não há se afastar a legalidade dessa atuação.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.

Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Também nesse sentido a posição adotada pelo Eg. TJSP:

“Não se ignora ter o constituinte originário pátrio estabelecido como função precípua das guardas municipais a proteção dos “bens, serviços e instalações” do Município, “o que, segundo Bulos, corresponde ao policiamento administrativo da cidade, para a proteção do patrimônio público contra a depredação dos demolidores

da coisa alheia" (LENZA, Pedro. "Direito Constitucional Esquematizado" 13ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2009- pág. 664, grifei).

Contudo, nos últimos anos, têm sido debatidos projetos de emenda à Constituição destinados a ampliar as atribuições das Guardas Municipais, possibilitando-lhes também atuar em prol da segurança pública, de modo a auxiliar as sobrecarregadas Polícias Civil e Militar no combate à violência e criminalidade que assolam as cidades do país, algo ainda longe de ser aprovado, considerado o complexo procedimento legislativo especial necessário à alteração de texto constitucional. Diante disso é que, mais recentemente, aprovou-se a Lei nº 13.022/2014, a qual, em seu artigo 5º, IV, estabeleceu a possibilidade de a guarda civil "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social", numa busca à otimização do serviço de segurança pública ainda conferido às Polícias Civil e Militar, especialmente. Em outras palavras, a lei ordinária em destaque certamente não "dilatou" a atribuição conferida pelo Constituinte pátrio às guardas municipais (e nem poderia fazê-lo, sob pena de vício de inconstitucionalidade), ainda limitada à proteção do patrimônio público municipal e, indiretamente, da população que dele usufrua, apenas reconhecendo a possibilidade de colaboração da entidade com as instituições vocacionadas à segurança pública.

Traçado este panorama, convém ponderar que, se qualquer do povo está autorizado a prender pessoa surpreendida em situação de flagrante por permissivo legal (artigo 301 do CPP) -, nada impede a concretização da custódia por integrantes da guarda municipal, sobretudo diante do papel recentemente atribuído à instituição no auxílio eventual dos órgãos de segurança pública, para garantir a paz social. Como já se decidiu, "'É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal' (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)" (STJ, HC 525772/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24-10-2019)."

(TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal nº 2123003-60.2020.8.26.0000 - Relator Des. Farto Salles - J. 17/06/2020).

Da mesma forma, não há se falar na inconstitucionalidade do previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, nos termos do já decidido pelo Eg. TJSP:

"Ora, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas. Referido tipo penal busca coibir a difusão da droga, resguardando a saúde pública (...) Desta forma, não merece amparo o pedido da defesa de declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, por não existir afronta a quaisquer dos princípios constitucionais. Ressalte-se que esta norma penal tutela a saúde coletiva, e não somente a saúde do próprio usuário de drogas, razão pela qual não é possível se falar em irrelevância penal, nem tampouco que a conduta seja tolerada pela sociedade. Ainda que se admita que a posse de entorpecentes para consumo pessoal seja uma conduta de ínfimo potencial ofensivo, ela encontra-se tipificada como criminosa no artigo 28, da Lei de Drogas. Referido artigo, como dito alhures, tutela a saúde pública, e não o prejuízo que a droga possa ou não causar. Ademais, a mera disponibilidade de substâncias entorpecentes proibidas gera risco de perigo à coletividade. Frise-se que o sujeito passivo é a própria sociedade, o que torna inadmissível a tese de que o porte para uso próprio seria apenas e tão somente uma autolesão. Caso assim o fosse, não seria tutelada pelo Direito Penal" (TJSP, APELAÇÃO nº 0011175-81.2012.8.26.0127, Rel. Des. Antônio Carlos Machado de Andrade, m 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 05.10.2017, Publicado em 10.10.2017).

E a surrada questão acerca da constitucionalidade da infração prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 já foi dirimida pelo Col. Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no R.E. 430.105/RJ (julgado em 13/02/2007), onde se estabeleceu que o porte de drogas para uso próprio, embora tendo sido despenalizado pela Nova Lei de Tóxicos, não foi descriminalizado. Assim, afastada fica a arguição da defesa nesse sentido.

Da mesma forma, não deve vingar a tese que busca a aplicação do princípio da insignificância ou da adequação social.

Não se pode esquecer que não apenas o usuário é afetado pelo consumo de drogas, mas toda a sociedade. O Estado dispende consideráveis recursos para tratamento dos efeitos do consumo de droga, valores esses desviados do tratamento de outras moléstias que atingem a população.

Assim, além de fomentar o tráfico, o consumo de drogas afeta a população como um todo.

“Malgrado tenha o legislador, com a edição da Lei 11.343/06, adotado novo enfoque criminológico no combate à infração de posse de drogas para consumo próprio, buscando reprimi-la por meio da aplicação de sanções mais brandas para os respectivos agentes, excluída a pena de privação da liberdade, tal não significa que as condutas previstas no tipo penal correspondente deixaram de ensejar a intervenção do Direito Penal, notadamente porque não há como adjetivar de insignificante a conduta de portar drogas, cuja natureza, em última análise, é a de fomentadora da gravíssima conduta de tráfico de drogas, verdadeiro flagelo das sociedades contemporâneas. E, em que pese o aparecimento, na última década, de algumas decisões no sentido preconizado pelo i. Defensor Público, o certo é que elas não representam uma tendência da jurisprudência brasileira, compondo um pequeno bloco de decisões proferidas em casos especiais, que refletem o interesse de evitar a intervenção penal nas situações em que o bem jurídico tutelado pelos tipos penais protegidos pelas Leis 6.368/76 e 11.343/06 (“saúde pública”) são afetados de modo quase imperceptível pela sociedade. No caso presente, em que o sentenciado foi surpreendido na posse de quantidade de “maconha” equivalente a uma porção individual, tem-se que ele, de fato, praticou conduta ofensiva ao bem jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei 11.343/06, qual seja a “saúde pública”, que não pode ser considerada insignificante sob qualquer aspecto, como acertadamente ressaltado na r. decisão hostilizada”(TJSP, Apelação nº 0018686-56.2014.8.26.0032, Relator Des. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 20.09.2017, publicado em 02.10.2017).

De rigor, pois, a procedência parcial da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O acusado ostenta maus antecedentes (Proc. 0016819-30.2006.8.26.0510 – fls.

177/183) e personalidade francamente voltada para a prática de ilícitos, pelo que suas penas devem ser fixadas acima do mínimo legal, ou seja, em três anos e nove meses de reclusão, mais doze dias-multa para o crime de porte de arma e dois meses e quinze dias de detenção para o crime de resistência.

Na segunda fase, temos que o réu é multirreincidente (Proc. 0001445-

03.2008.8.26.0510, 0002851-64.2005.8.26.0510, 0014778-56.2007.8.26.0510, 0015508-38.2005.8.26.0510 e 3005920-72.2013.8.26.0510 – fls. 177/183), pelo que suas penas devem ser aumentadas em um terço, atingindo cinco anos de reclusão mais dezesseis dias-multa para o crime de porte de arma e três meses e dez dias de detenção para o crime de resistência.

Para a posse de entorpecentes para uso próprio, diante dos antecedentes e personalidade do réu, deverá prestar serviços comunitários pelo prazo de cinco meses.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu DIONE DO NASCIMENTO MARANA (RG. 41.798.220, filho de Jose Marana Sobrinho e Maria Francisca do Nascimento), a uma pena de cinco anos de reclusão, mais o pagamento de dezesseis, no piso, como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003; a presar serviços comunitários pelo prazo de cinco meses, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e a uma pena de três meses e dez dias de detenção como incurso no artigo 329 do Código Penal.

Por outro lado, ABSOLVO o réu da imputação de cometimento do crime previsto pelo 129, parágrafo 12, do Código Penal, o que faço com base no artigo 386, VII, do C.P.P.

A mulirreincidência do réu impede a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, levando-se em conta seu insistente envolvimento nos mais variados crimes e a necessidade de maior observação em sua terapia penal, deverá o réu iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

A pena detentiva será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Levando-se em conta que sempre que se viu em liberdade, voltou a delinquir, bem como o fato de que acabou recentemente de cumprir pena, sua custódia cautelar é de ser mantida como forma de garantia da ordem pública. Não poderá, pois, recorrer solto.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA